



PUTUSAN

Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Adi als Kinoi Bin Yangcik
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kadir TKR Lrg. Keluarga RT.035 RW.005 Kel. 36

Ilir Kec. Gandus Palembang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa Ferry Adi als Kinoi Bin Yangcik ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Supendi,S.H.,M.H., Saudah Patimah,S.H., Desmon Simanjuntak,S.H., Awam Aliudin,S.H., Sandi Erlangga,S.H., Dian Marnata,S.H., Maulidian Agustin,S.H., dan Jurnelis,S.H.,** Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Adi Als Kinoni Bin Yangcik (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ferry Adi Als Kinoni Bin Yangcik (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kecil shabu neto 0,99 gram yang berada didalam kantong plastic transparan.
 - 1 (satu) paket kecil shabu neto 0,46 gram yang berada di dalam pipet (skop).
 - 1 (satu) buah jarum pentol yang melekat di pipet (skop).
 - 1 (satu) bal kantong plastic transparan yang berada didalam dompet warnah putih. **Dirampas untuk dimusnakan;**
 - Uang sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjual narkotika jenis sabu-sabu. **Dirampas untuk negera;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FERRY ADI ALS KINOI BIN YANGCIK (Alm), Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan April 2021, bertempat di Jalan Kirangga Wira Santika Lr. Makan Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **☐** Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,99 gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,46 (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi DEDI DANOPAN bersama dengan saksi SISWANTO, SH BIN H. SOPIAN mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi DEDI DANOPAN bersama dengan saksi SISWANTO, SH BIN H. SOPIAN serta beberapa Rekan-rekan dari Anggota Polsekta Ilir Barat II Palembang yang di Pimpin oleh Kanit. Reskrim IPTU.M.RUSWANTO, SH menindaklanjuti Informasi tersebut langsung berangkat ketempat yang diinformasikan tersebut melihat terdakwa berada ditempat tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong asoi plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket kristal-kristal putih jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,99 gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,46 yang berada didalam pipet skop, 1 buah jarum pentol yang melekat di pipet skop dan 1 bal kantong plastik transparan yang berada didalam dompet warna putih dan uang sebesar Rp.5.30.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) didekat kaki terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut memang milik terdakwa yang didpatnya membeli dari ERWIN (DPO) ditangga buntung 36 Ilir Palembang. Bahwa terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, serta bukan untuk tujuan dan kepentingan ilmu pengetahuan, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsekta Ilir Barat II Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1264/NNF/2021, tanggal 12 April 2021, yang ditanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1 Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,447 gram, BB.2 Kristal - kristal putih dengan berat netto 0.180 gram, BB.3 Urine, Pada tabel Pemeriksaan Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.20 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Donopon Bin H. M. Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Kirangga Wira Santika Lr. Makan Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan team lainnya temukan yaitu berupa 1 (satu) paket **kristal-kristal putih** jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,99 gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 yang berada didalam pipet skop, 1 buah jarum pentol yang melekat di pipet skop dan 1 bal kantong plastik transparan yang berada didalam dompet warna putih dan uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) didekat kaki terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ia mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari ERWIN (DPO) ditangga buntung 36 Ilir Palembang;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi yang di pimpin oleh Kanit Reskrim IPTU M. RUSWANTO,.SH langsung ke lokasi kejadian sesampai di lokasi kejadian bertemu dengan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti tersebut yang saksi letakan dihdapan dekat kaki saksi pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan setelah ditanyai Terdakwa mengakuinya barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapati dari SDR Erwin (DPO) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu diamankan untuk diserahkan ke Posek IB II Palembang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg



2. Saksi **SISWANTO „SH BIN H. SOPIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Kirangga Wira Santika Lr. Makan Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dan team lainnya temukan yaitu berupa 1 (satu) paket **kristal-kristal putih** jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,99 gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 yang berada didalam pipet skop, 1 buah jarum pentol yang melekat di pipet skop dan 1 bal kantong plastik transparan yang berada didalam dompet warna putih dan uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) didekat kaki terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ia mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari ERWIN (DPO) ditangga buntung 36 Ilir Palembang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi yang di pimpin oleh Kanit Reskrim IPTU M. RUSWANTO„SH langsung ke lokasi kejadian sesampai di lokasi kejadian bertemu dengan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti tersebut yang saksi letakan dihadapan dekat kaki saksi pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan setelah ditanyai Terdakwa mengakuinya barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapati dari SDR Erwin (DPO) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu diamankan untuk diserahkan ke Posek IB II Palembang;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP Terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Kirangga Wira Santika Lr. Makan Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saat itu adalah petugas polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket **kristal-kristal putih** jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,99 gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 yang berada didalam pipet skop, 1 buah jarum pentol yang melekat di pipet skop dan 1 bal kantong plastik transparan yang berada didalam dompet warna putih dan uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut saya dapatkan dari sdr dari ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2016 dan Terdakwa terakhir menghisap atau mengkonsumsi shabu 2 (dua) hari yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil shabu neto 0,99 gram yang berada didalan kantong plastic transparan.
- 1 (satu) paket kecil shabu neto 0,46 gram yang berada di dalam pipet (skop).
- 1 (satu) buah jarum pentol yang melekat di pipet (skop).
- 1 (satu) bal kantong plastic transparan yang berada didalam dompet warnah putih.
- Uang sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Kirangga Wira Santika Lr. Makan Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saat itu adalah petugas polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket **kristal-kristal putih** jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,99 gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 yang berada didalam pipet skop, 1 buah jarum pentol yang melekat di pipet skop dan 1 bal kantong plastik transparan yang berada didalam dompet warna putih dan uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut saya dapatkan dari sdr dari ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak tahun 2016 dan Terdakwa terakhir menghisap atau mengkonsumsi shabu 2 (dua) hari yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghampuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa **FERRY ADI ALS KINOI BIN YANGCIK (ALM)** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan dan surat tuntutan ini, dan terdakwa adalah subjek hukum yang mempertanggungjawabkan, serta pada dirinya tidak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg



ditemukan hal-hal yang dapat menghampuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sesuai keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, terbukti bahwa **Terdakwa FERRY ADI ALS KINOI BIN YANGCIK (ALM)** memang telah dengan tanpa hak dan melawan hukum, dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg



- *Memiliki* mempunyai arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki.
- *Menyimpan* : berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.
- *Menguasai*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.
- *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi DEDI DANOPAN bersama dengan saksi SISWANTO, SH BIN H. SOPIAN mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi DEDI DANOPAN bersama dengan saksi SISWANTO, SH BIN H. SOPIAN serta beberapa Rekan-rekan dari Anggota Polsekta Ilir Barat II Palembang yang di Pimpin oleh Kanit. Reskrim IPTU.M.RUSWANTO, SH menindaklanjuti Informasi tersebut langsung berangkat ketempat yang diinformasikan tersebut melihat terdakwa berada ditempat tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong asoi plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket **kristal-kristal putih** jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,99 gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,46 yang berada didalam pipet skop, 1 buah jarum pentol yang melekat di pipet skop dan 1 bal kantong plastik transparan yang berada didalam dompet warna putih dan uang sebesar Rp.5.30.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) didekat kaki terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut memang milik terdakwa yang didpatnya membeli dari ERWIN (DPO) ditangga buntung 36 Ilir Palembang. Bahwa terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman tersebut, serta bukan untuk tujuan dan kepentingan ilmu pengetahuan, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Ilir Barat II Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY ADI ALS KINOI BIN YANGCIK (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu neto 0,99 gram yang berada didalan kantong plastic transparan.
 - 1 (satu) paket kecil shabu neto 0,46 gram yang berada di dalam pipet (skop).
 - 1 (satu) buah jarum pentol yang melekat di pipet (skop).
 - 1 (satu) bal kantong plastic transparan yang berada didalam dompet warnah putih. Dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjual narkotika jenis sabu-sabu. Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **30 Agustus 2021** oleh kami **Syahri Adamy,.SH,.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Cahyono,.SH.MH.** dan **Edi Saputra Pelawi,.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 September 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati,S.H,.M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **M. Faisal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Eddy Cahyono, .SH.MH

Syahri Adamy, .SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, .SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH